

Ética empresarial y responsabilidad social corporativa

ARH en acción: Volverse estratégico en el contexto de la responsabilidad social corporativa

Los profesionales de RH deben asumir un papel estratégico en lo que se refiere a la administración de recursos humanos y cambiar la forma en que trabajan. Trabajar como un socio de la empresa, en vez de asumir un papel transaccional en los recursos humanos, requiere de un entendimiento mucho más profundo y amplio de los problemas de la compañía. Algunos profesionales de RH han impulsado sus carreras al realizar un trabajo que tiene repercusiones en el renglón de las utilidades netas y al concentrar sus esfuerzos en la responsabilidad social corporativa. *La responsabilidad social corporativa* (RSC) es una obligación implicada, impuesta o reconocida por parte de los administradores al actuar en su capacidad oficial de servir o proteger los intereses de grupos distintos de ellos mismos. Muchas corporaciones se están volviendo defensoras de la RSC. Los profesionales de RH que son líderes de las actividades de RSC se colocan a sí mismos en el foco de atención de la alta administración.¹

Tareyece Scoggin, administrador de relaciones con los empleados en Standard Parking en Chicago, impulsa la RSC en su compañía y afirma: "La responsabilidad social corporativa alinea a los recursos humanos con las metas de la compañía y con los ejecutivos de primer nivel. Una gran parte del aspecto agradable de la RSC (donde el bien social se traslapa con las oportunidades de negocios) reside en los recursos humanos. Tenemos una posición única para apalancar el capital humano al hacernos cargo del reclutamiento, la retención y el desarrollo. Al final, podremos ser un mucho mejor socio empresarial a través de la RSC".²

Una encuesta reciente realizada por la Sociedad para la Administración de Recursos Humanos (Society for Human Resource Management, SHRM) encontró que aproximadamente las dos terceras partes de los profesionales de RH de Estados Unidos están directamente implicados en actividades de RSC; el 13 por ciento de los profesionales de RH eran los principales responsables de crear una estrategia de RSC, y el 23 por ciento de ellos estaban encargados de implantar la estrategia. Lin Blair, líder de proyectos de RH en Arkansas Blue Cross Blue Shield, asegura: "En muchas ocasiones la responsabilidad social corporativa recae en los departamentos de relaciones públicas y de marketing, pero si usted empieza a hablar con los directores ejecutivos acerca de la moral, la lealtad y la elección de empleador [a través de la RSC], se vuelve muy obvio que los RH necesitan asumir un papel de liderazgo. Pero los RH necesitan levantar las manos".³

Los antecedentes, la experiencia y las habilidades de los profesionales de RH se ajustan muy bien a los perfiles de los individuos que se necesitan para desarrollar y dirigir la estrategia de RSC. Scoggin, quien trabaja en el equipo de expertos en responsabilidad social corporativa de la SHRM afirma:

"Ya estamos colaborando con otras funciones. Negociamos diariamente y usamos habilidades sociales, todas las cuales son necesarias para obtener la aceptación de una RSC".⁴

Los RH pueden estar dirigiendo el esfuerzo de la responsabilidad social, pero muchas disciplinas organizacionales necesitan participar en el asunto, y eso requiere de colaboración. Lew Karabatsos, vicepresidente ejecutivo de relaciones con los clientes de CreateHope, una firma de consultoría con sede en Washington, D. C, sostiene: "Debe haber colaboración. Los RH no deben impulsar la agenda ambiental, por ejemplo, pero necesitan trabajar con los funcionarios ambientales para reforzar esa estrategia". Los profesionales de RH están capacitados en habilidades relacionadas con el trato personal. Ron Vassallo, director administrativo internacional en CreateHope sostiene: "A pesar del hecho de que los directores ejecutivos o el consejo de administración pudieran estar detrás de la causa, no parecen 'poner pies al asunto'. Los empleados son cínicos. La RSC tan sólo avanza cuando los empleados la acatan. El área de RH puede comprometer a los empleados con la estrategia". Finalmente, Scoggin explica: "Si usted está trabajando con las iniciativas de RSC, usted está siendo estratégico; ya no es un tema efímero. Es una forma de alinear las funciones de RH con los objetivos de la empresa, con nuestro avance en las carreras y con el avance de la profesión".⁵

Este capítulo empieza con una exposición acerca de cómo los RH están convirtiendo la responsabilidad social corporativa en una estrategia; después se hará una presentación del importante tema de la ética y una descripción de un modelo ético. A continuación se presentarán los intentos que se han realizado para legislar en ese rubro. Posteriormente, se explicará la importancia de que exista un código de ética y de que se capacite a los recursos humanos en aspectos éticos. También se describirá la profesionalización de la administración de los recursos humanos. Se explicará el concepto de responsabilidad social corporativa y la razón por la cual Bayer Corporation constituye un excelente ejemplo de este tipo de responsabilidad. Se hablará del análisis de los grupos de interés de la empresa y del contrato social. A continuación, examinaremos cómo se implanta un programa de responsabilidad social corporativa; el capítulo concluye con una sección de perspectiva global titulada "Denuncias en empresas multinacionales".

1

Definir la ética y comprender el modelo de ética.

Ética:

Disciplina que trata con lo que es bueno y malo, o con los deberes y las obligaciones morales.

La ética es la disciplina que trata con lo que es bueno y lo que es malo, o con lo que es correcto e incorrecto, o con los deberes y las obligaciones morales. No hace mucho tiempo, muchas organizaciones tan sólo prestaban escasa atención a la ética. Las primeras planas de los periódicos han expuesto las proezas, muy distanciadas de la ética y a menudo ilegales, de Enron, Arthur Andersen, WorldCom, Global Crossing, Adelphia Communications, Tyco International y otras empresas. El despiadado interés personal que motivó a los líderes de algunas corporaciones grandes ha salido a la luz. Con frecuencia, los ejecutivos de las corporaciones tomaban decisiones que no mantenían un paralelismo con las expectativas de la sociedad. Lo mismo parece ser cierto para los consejos de administración, quienes con frecuencia utilizaban un enfoque de aprobación sin cuestionamientos. La imagen de Enron es ahora una presencia vital en cualquier sala de juntas. El haber trabajado en la junta directiva de Enron se ha convertido literalmente en una insignia de vergüenza. En Enron, los valores establecidos por la empresa —respeto, integridad, comunicación y excelencia— en alguna ocasión fueron orgullosamente grabados en pisapapeles. Pero, por causa de líderes que faltaron a la ética, la compañía fue destruida. "Los directores ejecutivos tienen que ser claros y decir 'Nunca aceptaré eso', y asegurarse de que las personas comprendan las normas", afirma Bob Shoemaker, director de programas para el Center for Ethical Business Cultures.⁷ En una encuesta reciente, el 67 por ciento de los inversionistas afirmaron que retirarían su cuenta si descubrían que la compañía estaba implicada en un comportamiento poco ético.⁸ Jeff Immelt, director ejecutivo de GE, empieza y termina cada asamblea anual integrada por 220 funcionarios y 600 gerentes de alto nivel expresando los principios fundamentales de integridad de la compañía: "El éxito empresarial de GE se ha edificado sobre nuestra



El instituto fue fundado en 1994 en respuesta a la creciente necesidad de una plataforma transnacional en el campo de la ética de la empresa.

reputación frente a todos los grupos de interés y sobre nuestro comportamiento legal y ético. Las consideraciones comerciales nunca justifican la realización de recortes presupuestales. Defender esta norma es la responsabilidad específica de los líderes en la sala de juntas".⁹ Como dijo un ejecutivo: "Simplemente haga lo correcto".¹⁰ La imagen del mundo empresarial se encontraría en mucho mejor forma si se hubiera seguido este sencillo consejo.

La mayoría de las 500 corporaciones más grandes de Estados Unidos cuentan ahora con un código de ética, el cual incluye normas de conducta establecidas por escrito, educación interna, y acuerdos formales sobre normas de la industria, oficinas de ética, contabilidad social y proyectos sociales. Aun así, los escándalos empresariales relacionados con asuntos éticos continúan ocupando las primeras planas de los periódicos en la actualidad. Por desgracia, las falsedades en declaraciones, la obstrucción de la justicia, la destrucción de registros, la manipulación del precio de las acciones, la reducción de gastos para satisfacer las expectativas de Wall Street, fraudes, dispendios y abusos ocurren con demasiada frecuencia cuando quienes dirigen una empresa cometen errores éticos.

Sin embargo, las empresas no están solas. Prácticamente no existe ninguna ocupación que no haya tenido sus propias y dolorosas crisis éticas en años recientes.¹¹ Tenemos el caso de un entrenador que alteró el acta de nacimiento de su lanzador estelar en la Liga mundial de béisbol infantil y de los profesores que dieron a sus alumnos las respuestas de pruebas estandarizadas para mejorar el desempeño de sus escuelas.¹²

Sin duda, las empresas han dado un golpe devastador a la sociedad, y las violaciones éticas de las empresas continúan en la actualidad. Las prácticas continuas de antedatar las opciones sobre acciones han implicado a cientos de altos ejecutivos y han conducido a las renuncias de muchos de ellos.¹³

Un modelo de ética

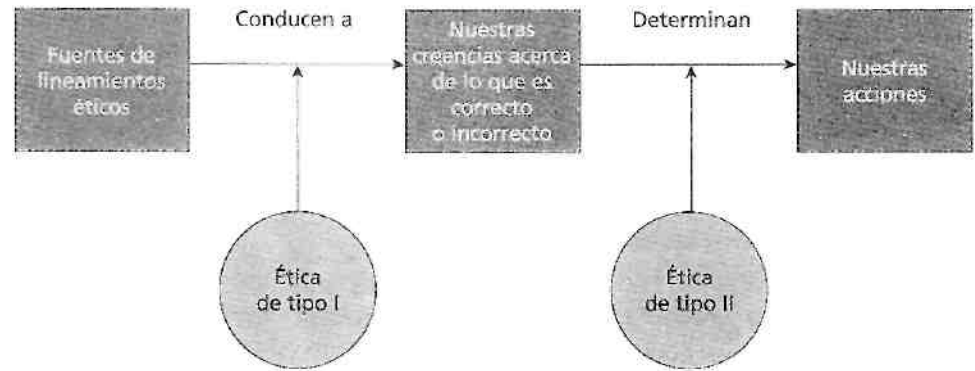
De acuerdo con Kenneth D. Lewis, presidente y director ejecutivo del Bank of America, "existe una diferencia entre lo que es legal y lo que es ético, pero con frecuencia no hablamos de ello, y me pregunto por qué. Tal vez la gente piensa que es demasiado sencillo... o demasiado difícil de definir... o, en el lenguaje corporativo, no 'enjuiciable'. Tal vez es más sencillo para nosotros dejar la solución a nuevas leyes y regulaciones. Pero las leyes nuevas tan sólo son una parte de la solución. Y, desde mi punto de vista, no llegan al fondo del problema".¹⁴ El cumplimiento de las leyes establece las normas mínimas de comportamiento ético; sin embargo, la ética abarca mucho más.¹⁵ Debe haber líderes que sean capaces y que estén dispuestos a infundir la ética a través de toda la cultura de la organización.¹⁶

La ética trata acerca de decidir si una acción es buena o mala, y lo que se debe hacer en caso de que sea mala. La ética es una disciplina filosófica que describe y dirige la conducta moral. Quienes están en la administración toman decisiones éticas (o no éticas) todos los días. ¿Contrata, usted a los individuos mejor calificados, quienes son una minoría? ¿Olvida usted explicar a un candidato cuál es el aspecto peligroso de un determinado trabajo? Algunas decisiones éticas son trascendentales y otras son de menor importancia. Pero las decisiones sobre aspectos menores con frecuencia establecen un patrón para las decisiones más importantes que toma un administrador. El gran filósofo romano Cicerón se refirió a esta situación cuando dijo: "Es verdad decir que una falsedad conduce fácilmente a otra".¹⁷

En la figura 2-1 se presenta un modelo de ética. Como se observa, la ética consiste principalmente en dos relaciones, las cuales están indicadas por las flechas horizontales. Una persona o una organización es ética si ambas relaciones son fuertes y positivas. El primer elemento del modelo está constituido por las fuentes de lineamientos éticos. Se podría usar un número de fuentes para determinar lo que es correcto o incorrecto, bueno o malo, moral o inmoral. Estas fuentes incluyen a la Biblia y otros libros sagrados. También incluyen a la vocecita que muchos llaman conciencia. Millones de individuos creen que la conciencia es un don divino o la voz de Dios. Otros la ven como una respuesta desarrollada que se basa en la internalización de los convencionalismos sociales. Otra fuente de lineamientos éticos la constituyen el comportamiento y el consejo de sujetos que los psicólogos llaman "personas significativas" (nuestros padres, amigos y modelos de actuación, miembros de nuestras iglesias, clubes y asociaciones). Para la mayoría de los profesionales, existen códigos de ética que prescriben ciertos comportamientos. Cuando esta conciencia no se ha desarrollado, es muy fácil decir: "Todo mundo lo hace", "Sólo por una vez no está mal", o "Nadie se enterará".

Las leyes también ofrecen lineamientos para el comportamiento ético, al prohibir actos que pueden ser especialmente dañinos para otras personas. Si un cierto comportamiento es ilegal, la mayoría lo consideraría también como poco ético. Desde luego, hay excepciones. Por ejemplo, en la década de 1950, las leyes de la mayoría de los estados del

Figura 2-1 Un modelo de ética. Fuente: R. Wayne Mondy y Shane R. Premeaux, *Management Concepts: Concepts, Practices, and Skills*, 7a. ed. (Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1995), p. 91.



Ética de tipo I:

La fuerza de la relación entre lo que un individuo o una organización creen que es moral y correcto, y lo que las fuentes disponibles de lineamientos indican que es moralmente correcto.

Ética de tipo II:

La fuerza de la relación entre lo que uno cree y la manera en la que uno se comporta.

sur de Estados Unidos relegaban a los afroestadounidenses a la parte posterior de los autobuses y, de muchas otras formas, les asignaban un estatus inferior. Martin Luther King se resistió a tales leyes y, de hecho, participó en una desobediencia civil y otras formas no violentas de resistencia. King ganó el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos.

Observe en la figura 2-1 que las fuentes de lineamientos éticos deberían guiar nuestras creencias o conducir a una convicción de lo que es bueno y malo. La mayoría estaría de acuerdo en que las personas tienen la responsabilidad de conocer y aprovechar estas fuentes de lineamientos éticos. En síntesis, los individuos deberían preocuparse por lo que es bueno y malo, y no solamente interesarse en lo que es conveniente. La fuerza de la relación entre lo que un individuo o una organización creen que es moral y correcto, y lo que las fuentes disponibles de lineamientos indican que es moralmente correcto constituye la **ética de tipo I**.

Por ejemplo, suponga que un administrador considera que es aceptable no contratar a grupos minoritarios, aun a pesar del hecho de que casi todo mundo condena tal práctica. Este individuo falta a la ética del tipo I.

El tener firmes creencias acerca de lo que es correcto e incorrecto y basar dichas creencias en las fuentes adecuadas puede tener poca relación con lo que uno hace. La figura 2-1 ilustra que la ética del tipo II es la fuerza de la relación entre lo que uno cree y la manera en la que uno se comporta. Por ejemplo, si un administrador sabe que es incorrecto discriminar, pero de todos modos lo hace, está faltando a la **ética de tipo II**. Si un consejo de administración considera que es incorrecto pagar salarios excesivos al director ejecutivo, pero sin embargo paga salarios que son desorbitantes, este comportamiento también es poco ético. Por lo general, una persona no se considera ética a menos que posea ambos tipos de ética.

Conforme usted lea este libro, encontrará dilemas éticos que deben considerarse en cada capítulo, lome un momento para determinar cómo enfrentaría usted cada dilema. En todos los casos, debería ser fácilmente evidente discernir cuál es la respuesta ética. Las decisiones son claras y evidentes en un ambiente académico. Entonces, usted debería preguntarse: ¿existen otros factores que algunos considerarían al tomar una decisión? Con frecuencia, existe una evidencia considerable que podría impulsar a un individuo a tomar una decisión menos que ética.

Legislación del comportamiento ético

En 1907 Teddy Roosevelt declaró: "Los hombres nunca pueden escapar del hecho de ser gobernados. Si por causa del desorden o la inconstancia, o por capricho o autocomplacencia, se rehúsan a gobernarse a sí mismos, entonces al final serán gobernados por otros".¹⁸ Muchos alegan que la ética no puede legislarse.¹⁹ Aunque las leyes no pueden exigir un comportamiento ético, sí pueden identificar la línea de base que separa lo que es bueno de lo que es malo. Gran parte de la legislación actual fue promulgada luego de que se encontraron fallas en la ética de las empresas. Ha habido tres intentos por legislar la ética de las empresas desde finales de la década de 1980. El primero es una Ley de Integridad para la Compra de Bienes (*Procurement Integrity Act*) que data de 1988; esta ley prohíbe dar información a terceros sobre la selección de la fuente y la licitación de contratistas o información sobre propuestas de licitación. Además, en virtud de esta ley, un ex empleado que haya trabajado en algún puesto relacionado con un contrato de adquisición que rebase los \$10 millones tiene prohibido recibir una remuneración como empleado o consultor de ese contratista durante un año. Esta ley fue promulgada después de que hubo reportes de contratos en la milicia por asientos para baño de \$500. También se registró la compra de un martillo de \$5,000.²⁰

Explicar los intentos que se han hecho para legislar la ética.



Un dilema de selección

Suponga que usted será promovido a una nueva asignación dentro de su compañía y que su jefe le pidió que nombre a uno de sus subordinados para que lo remplace. Los posibles candidatos son Randy Carlton, quien se encuentra obviamente más calificado, y James Mitchell, quien, aunque no tiene tanta experiencia, tiene mucha simpatía entre los trabajadores. Si se designa a Randy, usted no tiene la seguridad de que los trabajadores lo acepten como su líder. James, por otra parte, es un gran trabajador y es muy querido y respetado por los demás, incluyendo a Randy. Mientras usted reflexiona sobre la decisión, piensa qué injusto sería para Randy si los sentimientos de los otros empleados le impidieran recibir una promoción muy merecida. Al mismo tiempo, usted siente que su responsabilidad fundamental debe ser mantener la productividad de la unidad de trabajo. Si la división anterior se viniera abajo después de la salida de usted, ello perjudicaría su reputación, para no hablar de la compañía. ¿Qué haría usted?

Ésta es la única parte del texto donde el autor recomendará una decisión ética y también identificará otros factores que podrían hacer que una persona tomara una postura poco ética. ¿Qué haría usted si se encontrara en una situación como ésta?

Decisión ética: Recomiende a Randy, quien es el empleado mejor calificado.

Factores que influyen en otra decisión: El departamento podría fracasar si se promueve a Randy. Algunos trabajadores podrían no querer trabajar para Randy y los trabajadores estarían más dispuestos a aceptar a James. La reputación de usted podría verse perjudicada si la productividad del departamento disminuye. Además, Randy puede trabajar con James.

El segundo intento ocurrió cuando se promulgó la Ley Federal de Lineamientos para las Organizaciones (*Federal Sentencing Guidelines for Organizations Act*, FSGO) de 1992, la cual presenta un programa eficaz de capacitación en cuestiones éticas y explica los siete requisitos mínimos para que un programa ético prevenga y detecte violaciones.²¹ La FSGO prometió castigos más moderados para las corporaciones desobedientes que ya tuvieran programas éticos en marcha.²² En esta ley había recomendaciones acerca de las normas, la capacitación ética y un sistema para reportar en forma anónima los comportamientos inadecuados. Se suponía que los ejecutivos serían responsables por la mala conducta de aquellos que se encontraban en niveles más bajos dentro de la organización. Si los ejecutivos eran proactivos en sus esfuerzos para prevenir los delitos de los empleados de oficina, ello aminoraría un juicio contra ellos y reduciría la responsabilidad. Las organizaciones respondieron mediante la creación de puestos de funcionarios en asuntos éticos, la instalación de líneas directas para cuestiones éticas y el desarrollo de códigos de ética. Pero una cosa es tener un código de ética y otra totalmente distinta es inculcar ese código en todos los empleados desde los niveles altos hasta los más bajos. Por ejemplo, nadie esperaba que sucediera el desastre de Enron. El código de ética de Enron era de 62 páginas e incluía un prólogo escrito por Kenneth L. Lay, presidente de la compañía, donde afirmaba: "La reputación de Enron depende finalmente de su gente, y de usted y de mí. Mantengamos esa reputación en un nivel alto".²³ Incluso con el código de ética, es claro que la alta administración de Enron realizaba negocios como de costumbre. El programa de ética obviamente sirvió como una cortina de humo para desviar la atención o la culpabilidad resultante de las acciones ilegales.

El tercer intento para legislar la ética de las empresas no solamente se debió a Enron y a otras compañías, sino también a la forma en la que el público visualizaba el mundo después del 11 de septiembre. La Ley de Contabilidad y Auditoría Corporativa, Responsabilidad y Transparencia (*Corporate and Auditing Accountability, Responsibility and Transparency Act*) de 2002 penalizó muchos actos corporativos que anteriormente estaban relegados a diversas estructuras reguladoras. Conocida como ley Sarbanes-Oxley, tuvo como principal finalidad corregir los abusos en la información financiera contable a la luz de los escándalos corporativos. La ley protege a los empleados que denuncian la existencia de prácticas ilegales al someter a las corporaciones y a su personal administrativo a sanciones civiles y penales significativas como resultado de tomar represalias, hostigar o hacer discriminaciones contra aquellos empleados que reportan la sospecha de fechorías corporativas. Las protecciones de la ley a favor de los denunciantes se aplican a las corporaciones inscritas en las bolsas de valores estadounidenses; a las compañías obligadas de alguna forma a presentar reportes bajo la ley de la Comisión de valores de EUA (*Securities and Exchange Act*); y a los funcionarios, empleados, contratistas, subcontratistas y agentes de esas compañías.²⁴

La ley establece que la administración no puede despedir, bajar de categoría, suspender, amenazar, hostigar o hacer discriminaciones de alguna otra manera contra un empleado protegido por la ley. Protege a cualquier empleado que proporcione legalmente información a las autoridades gubernamentales en relación con una forma de conducta que él considere razonablemente que constituye un fraude postal, un fraude de telecomunicaciones, o un fraude de valores; o con respecto a una violación a cualquier regla o regulación emitida por la Comisión de Valores (Securities and Exchange Commission, SEC), o a cualquier otra ley federal relacionada con fraudes contra los accionistas. Evidentemente, esta ley tiene fuerza, porque en 2003, en el caso *Bechtel versus Competitive Technologies Inc.* que implicaba una terminación de trabajo injusta de acuerdo con la protección a los denunciantes bajo la ley Sarbanes-Oxley, la Suprema Corte determinó que la empresa había violado la ley al despedir a dos empleados y exigió su reinstalación. Fueron despedidos porque durante una reunión externaron sus preocupaciones acerca de la decisión de la compañía de no reportar, en sus declaraciones ante la SEC, un acto que ellos consideraban que debería haber sido revelado.²⁵

Además, la ley prohíbe los préstamos a ejecutivos y directores. Requiere que las compañías que cotizan en bolsa revelen si han adoptado o no un código de ética para los funcionarios de más alto nivel.²⁶ La ley no requiere que los bancos y las compañías poseedoras de bancos que se reportan ante la SEC tengan un código de ética, pero si una compañía que se reporta ante la SEC no dispone de dicho código de ética, debe explicar por qué. Sin embargo, como declaró el ex presidente de la SEC, Arthur Levitt, "aun cuando la Ley Sarbanes-Oxley ha dado lugar a un cambio significativo, el principal cambio está surgiendo no de la regulación o la legislación, sino de la humillación y la vergüenza así como de los derechos privados de acción".²⁷

Código de ética

Para que las organizaciones crezcan y prosperen, se deben emplear buenas personas. En la actualidad, los egresados de universidades que buscan trabajo consideran que el liderazgo de la ética corporativa es importante en su búsqueda de la empresa correcta para trabajar en ella. Las compañías también están buscando nuevos empleados que tengan una base ética sólida porque han descubierto que un individuo que es ético tiende a ser más exitoso.

Muchas organizaciones están examinando distintas formas de reforzar sus modelos culturales. Al fomentar una fuerte cultura ética, las empresas se encuentran en una mejor posición para ganarse la confianza y la lealtad de sus empleados y de otros grupos de interés, lo cual puede dar como resultado una reducción en los riesgos financieros, legales y de reputación, así como mejoras en el desempeño organizacional.²⁸ De hecho, existe evidencia de que las compañías éticas tienen un mejor desempeño financiero.²⁹ Como parte de este examen, las organizaciones están rediseñando sus programas de ética para facilitar un proceso más amplio y más consistente que incorpore el análisis de los resultados y el mejoramiento continuo. Para construir y sostener una cultura ética, las organizaciones necesitan un amplio marco de trabajo que incluya la comunicación de las expectativas de comportamiento, la capacitación sobre ética y su observancia, las aportaciones de los grupos de interés, la resolución de los casos que se han reportado y el análisis de la totalidad del programa de ética.³⁰ Para hacer que realmente funcione, se necesita la participación de la alta administración.³¹

¿Qué es exactamente un código de ética? Un código de ética establece las reglas en virtud de las cuales una organización vive y se vuelve parte de la cultura corporativa organizacional.³² Una vez que se publican estas reglas, todo mundo dentro y fuera de la empresa conoce las reglas a las cuales deben sujetarse los empleados de la compañía.³³ Es importante lograr una amplia participación de aquellos que están sujetos al código. Michael Coates, director ejecutivo de Hill and Knowlton Canadá, afirma: "Para que mía compañía se comporte de manera ética, debe vivir y respirar su código de conducta, capacitar a su personal y comunicar su código a través de sus propias declaraciones visionarias. No puede simplemente imprimir un manual que después se quede arrumbado en un estante".³⁴ El código es una declaración de los valores adoptados por la compañía, sus empleados y sus directivos, y establece el tono oficial de la alta administración en relación con el comportamiento esperado. Muchas asociaciones industriales adoptan tales códigos, los cuales se recomiendan entonces a los miembros.³⁵ Hay muchos tipos de códigos de ética. Un excelente ejemplo de un código de ética es el que desarrolló la Sociedad para la Administración de Recursos Humanos (SHRM). Las principales disposiciones del código de ética de la SHRM incluyen la responsabilidad profesional, el desarrollo profesional, el liderazgo ético, la equidad y justicia, los conflictos de intereses y el uso de la información. Con respecto a los conflictos de intereses, el código establece que "como profesionales en

3

Comprender la importancia del código de ética, describir la ética de los recursos humanos y explicar la capacitación en aspectos éticos.

recursos humanos, debemos mantener un alto nivel de confianza en nuestros grupos de interés. Debemos proteger los intereses de todos ellos así como nuestra integridad profesional, absteniéndonos de participar en actividades que generen conflictos de intereses reales, aparentes o potenciales".³⁶

¿Exactamente qué debería incluirse en un código de ética? Los temas que se cubren por lo regular podrían ser el comportamiento empresarial, la competencia justa y los problemas del ámbito laboral y de recursos humanos. Por ejemplo, los empleados especializados en compras o en otras áreas deben aprender qué es lo que constituye un conflicto de intereses. Lo mismo ocurriría en relación con las ventas. La mayoría de los trabajadores estadounidenses afirman que sus empleadores les dan claras normas de comportamiento ético.³⁷ En Wal-Mart se considera una falta de ética aceptar regalos de los proveedores. Los regalos recibidos se destruyen o se donan a organizaciones caritativas.

Para lograr que los empleados acaten el código de ética, las empresas más grandes nombran a un funcionario de asuntos éticos, quien se encarga de guiar a todos dentro de la compañía hacia las acciones éticas.³⁸ Este individuo debe ser una persona que entienda el ambiente de trabajo. Para obtener la participación de otros individuos dentro de la organización, con frecuencia se establece un comité de ética.

Existen razones para motivar a las asociaciones industriales hacia el desarrollo y la promoción de los códigos de ética. Es difícil para una sola empresa ser la primera en aplicar prácticas éticas si sus competidores toman ventaja de ciertos atajos que se desvían de la ética. Por ejemplo, las compañías estadounidenses deben cumplir con la Ley sobre Prácticas de Corrupción en el Extranjero (*Foreign Corrupt Practices Act*), la cual prohíbe el soborno de los funcionarios de gobiernos extranjeros o de los ejecutivos de negocios. Obviamente, la ley no impide que los competidores extranjeros sobornen a funcionarios del gobierno o de empresas para obtener operaciones de negocios, y tales prácticas son comunes en muchos países. En algunas ocasiones, esto pone a las compañías estadounidenses en desventaja (un tema que se expone con mayor detalle en el capítulo 14).

Incluso los criterios para obtener el Reconocimiento Nacional de Calidad Baldrige han cambiado, y ahora se hace un mayor énfasis sobre la ética en el liderazgo. Los criterios establecen que los líderes deberían actuar como modelos de desempeño para el resto de sus organizaciones. Se hacen preguntas a los solicitantes del Reconocimiento Baldrige acerca de cómo es que los líderes crean un ambiente que fomente y requiera un comportamiento legal y ético, y de la manera en la que los líderes tratan aspectos de gobernanza como la responsabilidad fiscal y la independencia en las auditorías.³⁹

Adolph Coors Company of Golden, Colorado, ha desarrollado uno de los programas de ética más amplios de la nación. La compañía ofrece a sus 8,500 empleados recursos considerables, incluyendo cursos interactivos en línea, capacitación en liderazgo ético, un mapa de decisiones, un conjunto de políticas altamente detalladas y una línea de ayuda.⁴⁰ Warren Malmquist, quien desarrolló el programa y trabaja como director de Coors Audit Services, asegura: "La meta del programa es ir más allá de las reglas y los lineamientos y enseñar a los empleados cómo pensar, aclarar y analizar situaciones". Cuando el programa empezó en 1990, la política de ética de la compañía era apenas un poco más que un código básico de conducta y un conjunto de lineamientos. Desde entonces, la empresa ha añadido constantemente características que se enfocan de manera deliberada en una estrategia de prevención y no en una de investigación.⁴¹

"Comprendimos que era esencial desarrollar un código de ética que fuera significativo y no un documento con bases legales y difícil de entender", afirma Caroline McMichen, gerente de ética y servicios de auditoría.⁴² Coors fue el ganador del Reconocimiento Óptimas por prácticas éticas gracias a que implantó un programa personalizado que ha influido en forma directa en la manera en que los empleados perciben sus trabajos y llevan a cabo sus tareas.⁴³

Ética de los recursos humanos

Para aquellos que trabajan en la administración de los recursos humanos, es sumamente importante entender aquellas prácticas que son inaceptables y asegurar que los miembros de la organización se comporten de una manera ética al tratar con otras personas. La **ética de los recursos humanos** es la aplicación de los principios éticos a relaciones y actividades de recursos humanos.

Algunos creen que quienes participan en los recursos humanos tienen mucho que hacer en cuanto al establecimiento de la conciencia de una organización. Desde luego, algunas de las deficiencias éticas de años recientes que ocurrieron en el campo se han atribuido a la administración de los recursos humanos. Algunos creen que el área de RH debería

Ética de los recursos humanos:

Aplicación de principios éticos a las relaciones y actividades de recursos humanos.

haber cuestionado los salarios, las opciones sobre acciones y las prestaciones relacionadas que recibieron algunos ejecutivos corporativos aun cuando la empresa perdió casi por completo su valor. Ante esto, ahora es el deber de los profesionales de RH ayudar a restaurar la confianza en las organizaciones. De hecho, uno de los principios fundamentales del Código de ética y normas profesionales para la administración de recursos humanos de la SHRM afirma que "como profesionales de RH, somos responsables por añadir valor a las organizaciones que atendemos y por contribuir al éxito ético de éstas".⁴⁴

El gerente de RH puede ayudar a fomentar una cultura ética, pero eso significa mucho más que colocar carteles con los códigos de ética en las paredes. En vez de ello, ya que el principal trabajo de los profesionales de RH es tratar con las personas, deben ayudar a inculcar prácticas éticas dentro de la cultura corporativa. Necesitan ayudar a establecer un ambiente en el cual los empleados de toda la organización trabajen para reducir las deficiencias éticas.⁴⁵ El comportamiento y la orientación ética de aquellos que están a cargo de los RH tienen una gran responsabilidad hacia el establecimiento de la credibilidad de toda la organización.

En todo el texto hay muchos temas con respecto a los cuales los profesionales de RH pueden ejercer una influencia mayor sobre la ética y, por lo tanto, sobre la cultura corporativa. Aun cuando esos temas todavía están pendientes de ser examinados, usted debe saber que existen ciertas situaciones éticas de las que nos ocuparemos. Algunas preguntas éticas que usted tal vez desee considerar a medida que avance en el libro incluyen las siguientes:

- ¿Se esfuerza usted por crear una fuerza de trabajo diversa? (capítulo 3)
- ¿Insiste usted en que las descripciones de puestos se desarrollen de tal manera que se describan en forma precisa los trabajos que son peligrosos o arriesgados? (capítulo 4)
- ¿Se esfuerza usted por reclutar y seleccionar al aspirante mejor calificado para un puesto? (capítulos 5 y 6)
- ¿Sus iniciativas de capacitación están estructuradas de tal manera que todos tengan la oportunidad de recibir la mejor capacitación y de desarrollarse? (capítulo 7)
- ¿Su sistema de administración y evaluación del desempeño permite identificar a aquellos que son en realidad los mejores productores? (capítulo 8)
- ¿Su sistema de remuneración y prestaciones se encuentra desarrollado de manera que los empleados lo visualicen como justo e imparcial? (capítulos 9 y 10)
- ¿Su organización hace un intento sincero por garantizar un ambiente de trabajo seguro y saludable? (capítulo 11)
- ¿Su organización trata de desarrollar un ambiente laboral en el cual los empleados no se sientan obligados a unirse a un sindicato? (capítulo 12)
- ¿Son justas e imparciales las relaciones internas de los empleados que tienen que ver con acciones disciplinarias, promociones, transferencias, descensos de categoría, renuncias, despidos y jubilaciones? (capítulo 13)
- ¿Su empresa se adhiere a las normas éticas cuando opera en un ambiente global? (capítulo 14)

Recursos humanos debe revisar, desarrollar y hacer obligatorias las políticas organizacionales para asegurar un alto nivel de ética en toda la organización. Todos los empleados deben saber lo que es ético y lo que no en su área específica de operaciones. No basta con decir que todo mundo debería ser ético. Es indispensable desarrollar el diálogo de manera que los empleados de distintas áreas sepan lo que es ético.

Capacitación en cuestiones éticas

Como se mencionó antes, la Ley Federal de Lineamientos para las Organizaciones (*Sentencing Guidelines for Organizations Act*, FSGO) esboza un programa eficaz de capacitación en cuestiones éticas y explica los siete requisitos mínimos para que un programa eficaz prevenga y detecte violaciones. El cuarto requisito establece que es necesario "educar a los empleados en las normas y los procedimientos de la compañía a través de publicaciones y capacitación".⁴⁶ Debido a su inclusión dentro de la FSGO, en este capítulo nos referiremos

brevemente a la capacitación en cuestiones éticas en lugar de hacerlo en el capítulo 7, dedicado a la capacitación y el desarrollo.

La capacitación en cuestiones éticas no es sólo para los administradores de alto nivel; debe ser para todos los empleados, desde los niveles bajos hasta los altos. El experto en ética de empresas Christopher Bauer considera que todas las personas dentro de la compañía deben capacitarse en cuestiones éticas, y afirma: "Recuerde que la integridad de su organización se juzga sobre la base de todos los que están en ella, y no sólo de los administradores, los ejecutivos y la junta directiva".⁴⁷ Sin embargo, la capacitación debe tomar en cuenta las diferencias entre estos niveles.⁴⁸ Aun cuando la alta administración establezca el tono ético, los administradores de nivel medio probablemente serán los primeros en recibir reportes de comportamientos poco éticos. De hecho, si el comportamiento ético es la norma, los empleados no tendrán ningún problema para reportar al administrador un comportamiento que se aleje de ello.⁴⁹ Una cosa es cierta: el solo hecho de leer un manual que contenga una sección sobre ética y firmarlo no es suficiente.⁵⁰ Los instructores deben ser capaces de comunicar a los participantes los valores fundamentales de la compañía, de reforzar las mejores prácticas, y de establecer comportamientos y normas para todos los empleados. Un punto de importancia capital es que la capacitación debe concordar con la cultura de la organización.⁵¹ Una vez que se han comunicado estos valores a los participantes, hay que dar seguimiento al comportamiento ético y hacer valer el código. Algunas compañías brindan capacitación en cuestiones éticas a través de RH; otras, como Bertelsmann, Hewlett-Packard, Google, Levi Strauss y Merck, tienen un funcionario que se desempeña como director de asuntos éticos (*chief ethics and compliance officer*, CECO) y quien dirige la capacitación. GE cuenta con varios mediadores (*ombudsmen*) en asuntos éticos en toda la organización, y Gap Inc. tiene un vicepresidente de responsabilidad social.⁵²

La capacitación en cuestiones éticas para las organizaciones multinacionales es más complicada que capacitar solamente a empleados estadounidenses. También es esencial impartir una capacitación adecuada al país en el cual opera la compañía multinacional. LRN desarrolla una capacitación en cuestiones éticas y trabaja con cientos de compañías en 120 países alrededor del mundo para ayudarles a fomentar una cultura ética a través de sus cursos. Algunos de sus clientes incluyen a CBS, Dow Chemical, eBay, 3M y Siemens. LRN ha capacitado a 12 millones de empleados y ha dado sus cursos en más de 40 idiomas. Chris Campbell, director creativo en LRN, afirma: "La localización [del país] es tan importante como la exactitud del proceso de traducción. Los aprendices necesitan establecer una conexión de tal manera que el material sea creíble para ellos. De otro modo, no se hace la fuerte conexión emocional que nos permite facilitar un cambio emocional".⁵³

Ernst & Young (E&Y) tiene más de 120,000 empleados en 140 países. Trabaja para brindar a los empleados un fundamento ético. E&Y puso en marcha un programa formal de ética, el cual incluye un curso obligatorio de ética de dos horas por Internet titulado "Cómo vivir con nuestros valores fundamentales". Los primeros 45 minutos del curso exponen el fundamento ético y los valores de la empresa. La parte restante se basa en la experiencia, en tanto que aplica la sabiduría colectiva de la empresa, relacionada con esos valores, a situaciones de la vida real. Michael Hamilton, director de aprendizaje y desarrollo para América, explica: "Colocamos a los empleados en ciertas situaciones y les pedimos que tomen los valores y la ética de la empresa para resolver problemas dentro de la misma compañía. Es la única manera en la cual se adquiere esa experiencia. Se puede hablar con ellos todo el día, pero cuando se trata de hacer peticiones exigentes y de hacer interpretaciones entre líneas, se debe facilitar a las personas una conexión emocional que les permita decir: 'Esto es lo que siento en el fondo de mi corazón y es lo correcto con base en los valores de la empresa'. No se puede esperar que los individuos encuentren las respuestas correctas a menos de que se les dé la oportunidad de aplicarlas a situaciones de la vida real".⁵⁴

4

Describir la profesionalización de la administración de recursos humanos.

Profesión:

Vocación caracterizada por la existencia de un cuerpo común de conocimientos y de un procedimiento para certificar a los miembros.

Profesionalización de la administración de recursos humanos

Una **profesión** es una vocación que se caracteriza por la existencia de un cuerpo común de conocimientos y un procedimiento para certificar a los miembros.

Los miembros de la profesión, y no personas externas, son los encargados de establecer las normas de desempeño; es decir, la profesión está autorregulada. La mayoría de las profesiones también tienen organizaciones eficaces de representantes que permiten a los miembros intercambiar ideas de interés común. Estas características se aplican al campo de los recursos humanos, y varias organizaciones bien conocidas dan apoyo a la profesión.

Entre las más prominentes se encuentran la Sociedad para la Administración de Recursos Humanos (SHRM), el Instituto de Certificación en Recursos Humanos, la Sociedad Americana para la Capacitación y el Desarrollo y WorldatWork.

Sociedad para la Administración de Recursos Humanos

La organización profesional nacional más grande para los individuos que participan en todas las áreas de la administración de recursos humanos es la Sociedad para la Administración de Recursos Humanos (*Society for Human Resource Management*, SHRM). Las metas básicas de esta sociedad incluyen la definición, el mantenimiento y el mejoramiento de las normas de excelencia para la práctica de la administración de los recursos humanos. Fundada en 1948, la SHRM representa actualmente a más de 225,000 miembros individuales en más de 125 países, y tiene una red de más de 575 secciones afiliadas en Estados Unidos, así como oficinas en China e India.⁵⁵

La SHRM publica una revista mensual, *HR Magazine*, y un periódico mensual, el *HR News*. Una subsidiaria mayor de SHRM, el Área de enfoque sobre el reclutamiento y la dotación de personal (*Recruiting and Staffing Focus Área*), ofrece información muy detallada sobre cuestiones que tratan de problemas del empleo y la retención, mientras que la SHRM ofrece una cobertura más amplia de los problemas de recursos humanos.⁵⁶



El programa de certificación profesional en administración de RH es para los individuos que están interesados en ampliar su capacitación formal en recursos humanos.

Instituto de Certificación en Recursos Humanos

Uno de los desarrollos más significativos en el campo de la administración de RH es la fundación del Instituto de Certificación en Recursos Humanos (*Human Resource Certification Institute*, HRCI), afiliado a la SHRM. Fundado en 1976, la meta del HRCI es reconocer a los profesionales de recursos humanos a través de un programa de certificación. A la fecha se ha certificado a más de 80,000 profesionales.⁵⁷ HRCI ofrece tres certificaciones para los profesionales de recursos humanos: profesional en recursos humanos (PHR), profesional sénior en recursos humanos (SPHR) y profesional internacional en recursos humanos (GPHR).⁵⁸ La certificación motiva a los profesionales de recursos humanos para que actualicen sus conocimientos y habilidades en forma continua. Brinda un reconocimiento a los profesionales que han alcanzado un nivel establecido de capacitación y experiencia en el trabajo.

Sociedad Americana para la Capacitación y el Desarrollo

Fundada en 1944, la Sociedad Americana para la Capacitación y el Desarrollo (*American Society for Training and Development*, ASTD) es la asociación más grande del mundo que se dedica a la enseñanza y la mejora en el desempeño profesional en el sitio de trabajo. Los miembros de la ASTD provienen de más de 100 países y tienen conexiones locales en casi 136 secciones de Estados Unidos y 26 redes globales. Sus miembros trabajan en miles de organizaciones de distintas dimensiones, en el gobierno, como consultores independientes y proveedores.⁵⁹ El Instituto de Certificación de la ASTD otorga la acreditación para el Profesional certificado en aprendizaje y desarrollo (CPLP), un medio para que los profesionales del aprendizaje y el desempeño demuestren su valor a los empleadores en un lugar de trabajo y para que se sientan confiados acerca de sus conocimientos en el campo.⁶⁰

WorldatWork

WorldatWork es una asociación profesional que se concentra en la remuneración, las prestaciones, la eficacia durante la vida de trabajo y las recompensas totales integradas (estrategias para atraer, motivar y retener una fuerza de trabajo participativa y productiva).⁶¹ WorldatWork fue fundada en 1955 con el nombre de American Compensation Association (ACA) y actualmente cuenta con una red de más de 30,000 miembros y profesionales con entrenamiento y certificación en 75 países; además, organiza conferencias y crea vínculos de comunidad. WorldatWork Society of Certified Professionals es una organización que certifica a los profesionales en recursos humanos en los temas de compensación, prestaciones y vida de trabajo. Las certificaciones que otorga WorldatWork Society incluyen las siguientes: profesional certificado en compensaciones (CCP), profesional certificado en prestaciones (CBP), profesional en remuneraciones globales (GRP) y profesional certificado en vida laboral (WLCP).⁶²

5

Describir el concepto de la responsabilidad social corporativa.

Responsabilidad social corporativa (RSC):

Obligación implicada, impuesta o reconocida por parte de los administradores, al actuar en su capacidad oficial, de atender o proteger los intereses de grupos distintos de ellos mismos.

Responsabilidad social corporativa

¿Qué tienen en común las siguientes compañías: Advanced Micro Devices, Agilent Technologies Inc., Alcoa Inc., American International Group Inc., Baxter International Inc., Coca-Cola Company, Eastman Kodak Company, FPL Group Inc., General Electric Company, Genzyme Corp., Hewlett-Packard Company, Intel Corp., Nike Inc., Pinnacle West Capital Corp., State Street Corp. y Walt Disney Company? Son empresas que tienen un compromiso hacia la excelencia en el área de la responsabilidad social corporativa y están incluidas dentro de las 100 corporaciones multinacionales más sustentables del mundo. Estas compañías han demostrado su capacidad para administrar los tres elementos de la responsabilidad social: sociedad, medio ambiente y economía. Representan el 5 por ciento superior de las compañías socialmente responsables.⁶³

La **responsabilidad social corporativa (RSC)** es la obligación de los administradores al actuar en su capacidad oficial de servir o proteger los intereses de grupos distintos de ellos mismos.

Cuando una corporación se comporta como si tuviera conciencia, se dice que es socialmente responsable. La RSC considera la influencia general de las corporaciones sobre la sociedad en forma amplia y va más allá de los intereses de los accionistas.⁶⁴ Es la manera en la que una compañía se comporta como un todo frente a la sociedad. Desde luego, esto implica mucho más que hacer declaraciones. La responsabilidad social ha ido de algo que es agradable hacer a algo que se debe hacer. Cada vez un mayor número de compañías elaboran reportes de responsabilidad social corporativa que describen sus prácticas ambientales, laborales y corporativas. Un estudio realizado por la Social Investment Research Analyst Network encontró que el 40 por ciento de las 100 compañías más grandes de Standard & Poor's (S&P) emiten reportes de responsabilidad social corporativa.⁶⁵ Algunas empresas, como Burger King, han creado el puesto de director de responsabilidad social corporativa.⁶⁶

Al parecer, un comportamiento socialmente responsable tiene un efecto positivo sobre el renglón de las utilidades. Cuando el director ejecutivo de GE, Jeffrey Immelt, anunció que la compañía duplicaría sus gastos para investigaciones sobre tecnología amigable con el ambiente, no fue un gran intento por salvar al planeta; fue un ejemplo de una estrategia de 'negocios astuta'. Immelt declaró: "Estamos planeando ganar dinero al hacerlo".⁶⁷ Esa es también la conclusión de las investigaciones basadas en la lista de las 100 mejores corporaciones desde el punto de vista de la ética empresarial, las cuales muestran que el desempeño financiero de estas compañías fue significativamente mejor al de otras empresas incluidas en el S&P 500. Las categorías se basaron en el servicio corporativo para los siguientes grupos de interés: accionistas, empleados, clientes, la comunidad, el medio ambiente, los grupos de interés en el extranjero, las mujeres y los grupos minoritarios.⁶⁸ Actualmente, muchas organizaciones hacen referencia al "triple renglón de utilidades", para indicar que ahora se presta atención a los renglones sociales y ambientales además del aspecto financiero.⁶⁹

Numerosas compañías también están trabajando para lograr una industria estadounidense amigable con la ecología. Por ejemplo, los esfuerzos de reducción de desperdicios de Target han reducido la basura en 70 por ciento. Wal-Mart ha estado trabajando hacia la eficacia logística al no permitir que los camiones estén ociosos, lo cual ahorra combustible y también disminuye la contaminación ambiental. Home Depot ha realizado intentos para asegurarse de que la madera que se vende en sus tiendas provenga de bosques sustentables.⁷⁰ McDonald's ha eliminado el uso de envases fabricados con clorofluorocarbonos que deterioran la capa de ozono, ha reducido el monto y el tipo de paquetes que usa y ha implantado un programa para comprar bienes producidos a partir de materiales reciclados.⁷¹

Procter & Gamble ha considerado durante mucho tiempo que tiene una responsabilidad en el beneficio a largo plazo de la sociedad, al igual que por la compañía. A lo largo de los años, P&G ha implantado programas para reforzar la educación en Estados Unidos, para motivar las oportunidades de empleo para los grupos minoritarios y las mujeres, para desarrollar e implantar una tecnología encaminada a la protección del ambiente y para motivar la participación de los empleados en actividades cívicas y en el proceso político.⁷²

Los altos ejecutivos de una organización generalmente determinan el enfoque de una corporación hacia la responsabilidad social. Por ejemplo, cuando McDonald's empezó, la filosofía de Ray Kroc era ser una empresa basada en la comunidad. Desde el principio, su filosofía era dar apoyo a las comunidades que atendía McDonald's.⁷³

Uno de los mejores puntos de comparación para definir la responsabilidad social en la manufactura es el paquete de principios operativos de una página que fue desarrollado hace 60 años por Roben Wood Johnson, quien entonces era el presidente del consejo de administración de Johnson & Johnson. El documento todavía está vigente en la actualidad y se refiere al apoyo de los buenos trabajos y las labores altruistas.⁷⁴

Esta es una organización internacional que ayuda a las compañías que son miembros a lograr el éxito a partir de maneras que respeten los valores éticos, a las personas, las comunidades y el ambiente.





Bayer Corporation: Un ejemplo de calidad en la responsabilidad social corporativa

U.S. Bayer Corporation continúa con la tradición de responsabilidad social mundialmente reconocida que su compañía matriz, Bayer AG, inició hace muchos años. Su eslogan, "La ciencia para una mejor vida", sienta las bases para "demostrar un tipo distinto de ciudadanía corporativa que beneficie a la humanidad y a la sociedad en su mayor parte". La compañía tiene más de 300 programas de responsabilidad social corporativa en todo el mundo. Los valores fundamentales de Bayer implican "el mejoramiento de la calidad de vida al mismo tiempo que la armonización con la eficacia comercial, la ecología y el compromiso social".⁷⁵

Algunos de los numerosos reconocimientos que ha recibido Bayer incluyen el "Reconocimiento para los líderes en emisiones bajas de carbono" en la Cumbre Climatológica de 2005 en Montreal, el "Reconocimiento por el logro de calidad en las aguas industriales" otorgado por la Fundación Water Environmental en 2004, y tres reconocimientos presidenciales de Estados Unidos, incluyendo el "Reconocimiento Ron Brown por el liderazgo corporativo" en 2006. En 2007 la revista *BusinessWeek* nombró a Bayer como una de las "compañías más ecológicas de la década".⁷⁶

Cuando el huracán Katrina azotó la Costa del Golfo en 2005, los empleados de Bayer se presentaron para prestar ayuda. Se donó una amplia variedad de productos, y Bayer igualó dólar por dólar el dinero donado por los empleados. Al parecer, todos los empleados participaron en los esfuerzos de auxilio. En Baytown, Texas, los empleados trabajaban aparentemente 24 horas al día con los equipos de auxilio, en las labores de cocina y en la entrega de comidas calientes, así como en el suministro de provisiones para los evacuados. Sin embargo, Bayer no terminó de ayudar a las víctimas de Katrina. En 2007 Bayer HealthCare Pharmaceuticals hizo una donación de \$100,000 a la organización New Orleans Habitat for Humanity. Además, aproximadamente 30 empleados de la fuerza de ventas de Bayer en todo el país trabajaron en varios proyectos en el área de Ninth Ward's Musician's Village. Los representantes de New Orleans Habitat for Humanity se refirieron a ellos como "uno de los grupos más dedicados y concentrados con quienes hemos trabajado".⁷⁷

Bayer fue uno de los primeros miembros del Chicago Climate Exchange, el primer sistema del mundo para la reducción de los gases de invernadero y el único sistema voluntario basado en reglamentaciones legales y obligatorias de Norteamérica y Brasil. La estrategia climatológica que usa Bayer implica el desarrollo de productos y la conservación de los recursos naturales. Algunos de los productos eficientes en energía y que requieren un consumo más bajo de combustible que se han desarrollado para ayudar en la "revolución ecológica" incluyen sistemas de aislamiento de refrigeradores, uso de materiales ligeros para automóviles y el aislamiento térmico para los edificios.⁷⁸

Bayer fue la primera corporación grande de Estados Unidos en unirse a la campaña de los mil millones de árboles, en el marco del programa de reforestación de la Organización de las Naciones Unidas. Siguiendo el ejemplo de su compañía matriz, Bayer Corporation se comprometió a plantar 100,000 árboles para ayudar a revertir el cambio climatológico y para reforestar los parques nacionales de Estados Unidos. Una donación de \$100,000 proveniente de la Fundación Bayer se destinó específicamente a restaurar los parques nacionales del país y los bosques dañados por la sequía, los incendios, las plagas y los desastres.⁷⁹

Bayer también cree en la promoción de la alfabetización científica en Estados Unidos. El doctor Attila Molnar, presidente y director ejecutivo de Bayer Corporation, afirma: "Visualizamos nuestro compromiso hacia el mejoramiento de la educación científica en Estados Unidos, ya sea al nivel preuniversitario o al nivel de graduados, como un buen negocio o lo que denominamos 'rendimiento sobre la innovación', el cual consiste en medir nuestra inversión, no en términos monetarios, sino más bien en términos del número de jóvenes que estamos ayudando a preparar para que sean innovadores".⁸⁰

6

Explicar qué se entiende por análisis de los grupos de interés y por contrato social.

Grupos de interés (o participantes empresariales):

Individuos o grupos cuyos intereses se ven afectados por las actividades organizacionales.

Análisis de los grupos de interés y el contrato social

La mayoría de las organizaciones, sean lucrativas o no, tienen un gran número de grupos de interés o participantes empresariales. A nivel organizacional, un **participante empresarial** es un individuo o grupo cuyos intereses se ven afectados por las actividades organizacionales.

De manera creciente, la sociedad está haciendo responsables a los consejos de administración corporativos y a los grupos de administradores por colocar en primer término los intereses de los participantes empresariales.⁸¹ Sin embargo, los administradores pueden no reconocer la responsabilidad frente a todos ellos. Algunos de los grupos de interés de Crown Metal Products, un productor ficticio, se muestran en la figura 2-2. Pero la administración

de Crown considera tan sólo a algunos de ellos, identificados mediante flechas gruesas, como grupos afiliados. Cada empresa tendrá distintos grupos de interés con base en la misión de la organización y el foco de atención de los esfuerzos de responsabilidad social.

Las acciones de muchos ejecutivos de las corporaciones se diseñan para atender intereses distintos de los que persiguen los accionistas ordinarios. Por ejemplo, hay administradores que colocan grandes cantidades de acciones de la compañía en manos de los empleados y que se manejan como fideicomisos con el propósito de evitar intentos de control que están claramente a favor de los intereses de los accionistas ordinarios. Esto beneficia a los empleados, desde luego, pero también ayuda a los administradores a mantener sus empleos. Otras compañías hacen regalos con los recursos de la empresa —con frecuencia en efectivo— a universidades, iglesias, clubes y organizaciones similares, sabiendo que cualquier beneficio posible para los accionistas es remoto. De hecho, el 94 por ciento de las compañías estadounidenses afirmaron que habían donado dinero a grupos comunitarios o a causas caritativas.⁸² Algunas autoridades favorecen esta tendencia y sugieren que se deberían incluir miembros del público en las reuniones corporativas mayores para proteger los intereses de los grupos de interés que no son propietarios. Andrea Moffat, director de programas corporativos en Ceres con sede en Boston, una coalición de inversionistas y de grupos ambientales que trabajan con compañías para tratar los problemas de sustentabilidad, afirma: "Cada vez más inversionistas institucionales están solicitando una mejor divulgación de información, y una cantidad mayor de analistas de Wall Street están respondiendo".⁸³

Un enfoque para el análisis de los grupos de interés implica la consideración del contrato social. El **contrato social** es un conjunto de reglas y supuestos explícitos e implícitos acerca de las interrelaciones aceptables entre los diversos elementos de la sociedad. Gran parte del contrato social está implícita en las costumbres de la sociedad. Por ejemplo, al integrar a los grupos minoritarios dentro de la fuerza de trabajo, la sociedad ha llegado a esperar que las compañías hagan más que lo que requiere la ley.

Algunas de las cláusulas del contrato resultan de las prácticas de las partes de dicho contrato. Al igual que un contrato legal, el contrato social implica con frecuencia un *quid*

Contrato social:

Conjunto de reglas y supuestos explícitos e implícitos acerca de las interrelaciones aceptables entre los diversos elementos de la sociedad.

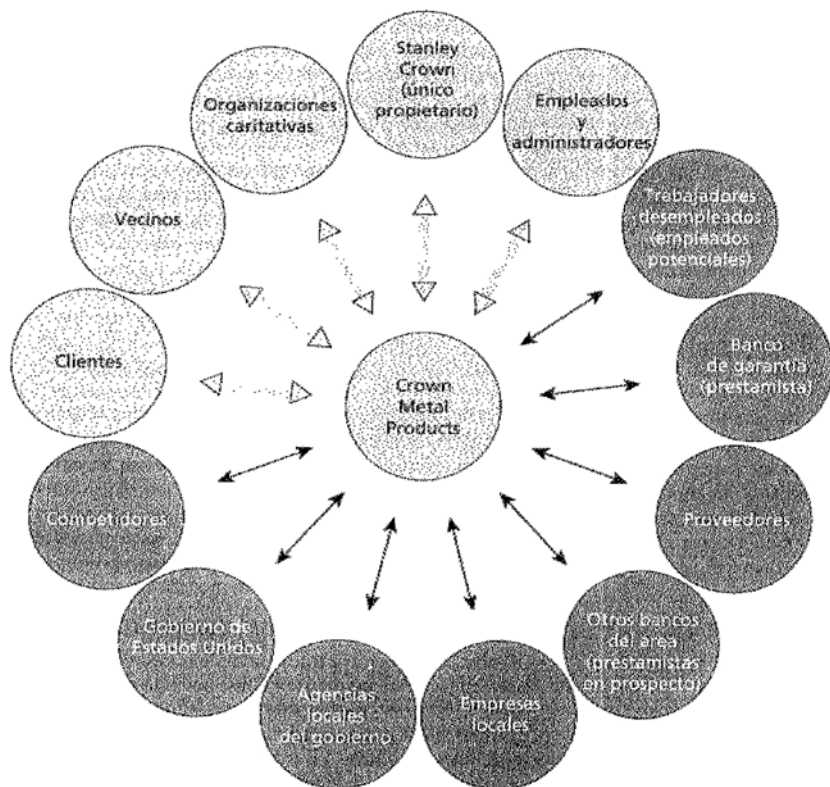


Figura 2-2 Accionistas de Crown Metal Products
Fuente: R. Wayne Mondy y Shane R. Premeaux, *Management: Concepts, Practices, and Skills*, 7a. ed. (Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1995), p. 80.

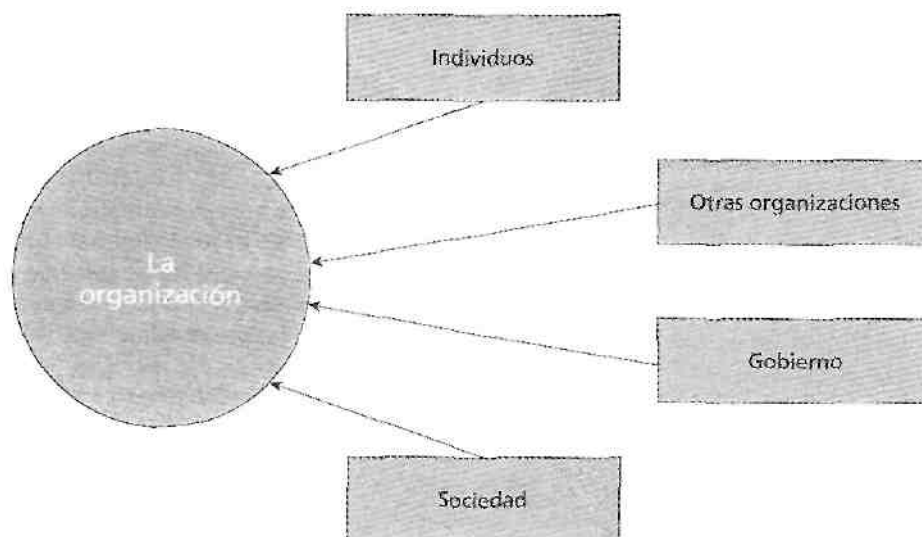


Figura 2-3 El contrato social

Fuente: Wayne Mondy y Shane R. Premeaux, *Management: Concepts, Practices, and Skills*, 7a. ed. (Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1995), p. 82.

pro quo (una cosa que se intercambia por otra). Una parte del contrato se comporta de una cierta manera y espera un cierto patrón de comportamiento de la otra. Por ejemplo, supongamos que se ha desarrollado una relación de confianza entre una compañía manufacturera y la comunidad en la cual opera. En virtud de esto, cada una de las partes informará a la otra, con una anticipación suficiente, sobre cualquier acción planeada que pudiera causar perjuicios, como cuando la compañía va a llevar a cabo una reducción progresiva de las operaciones de una planta. Como este tipo de relación se presenta rara vez, el Congreso promulgó la Ley de Notificación para el Ajuste y Reentrenamiento de los Trabajadores (*Worker Adjustment and Retraining Notification Act*) de 1988. Esa ley requiere que las empresas que empleen a 100 o más trabajadores notifiquen con 60 días de anticipación a los empleados y a los funcionarios del gobierno local cuando se planea el cierre de una planta o un despido que afecte a más de 50 empleados durante un periodo de 90 días.

El contrato social trata acerca de las relaciones con los individuos, el gobierno, otras organizaciones y la sociedad en general, como lo ilustra la figura 2-3. Examinaremos cada una de estas relaciones de forma individual en las siguientes secciones.

Obligaciones frente a los individuos

Las organizaciones tienen ciertas obligaciones con sus empleados. Los individuos con frecuencia encuentran salidas saludables para sus energías cuando se unen a las organizaciones. De sus empleadores, esperan la paga justa por una jornada justa de trabajo y tal vez mucho más. Muchos esperan recibir pago por el tiempo libre tomado para votar, por su desempeño como miembros de un jurado y algunas otras actividades similares. En la medida en que las expectativas de los individuos sean reconocidas como responsabilidades por la organización, se vuelven parte de su contrato social.

Obligaciones frente a otras organizaciones

Los administradores deben interesarse en las relaciones que implican a otras organizaciones, incluyendo tanto a las organizaciones que son muy similares a la suya, por ejemplo los competidores, como a otras muy diferentes. Se espera que las empresas comerciales compitan entre sí sobre una base honorable, sin subterfugios o indiferencias irresponsables hacia sus mutuos derechos. Sin embargo, algunas organizaciones parecen tener un cierto grado de desdén por sus competidores, especialmente cuando se trata de reclutar personal. Las organizaciones caritativas, como United Way, esperan apoyo de las empresas, incluyendo con frecuencia los préstamos de ejecutivos para ayudar con campañas anuales de fondos. Al mismo tiempo, se espera que tales instituciones acudan, con cortesía, a los administradores de las empresas, pidiendo asistencia en vez de exigirla.

En la perspectiva tradicional de la responsabilidad social, las empresas satisfacen mejor sus obligaciones mediante la búsqueda de sus propios intereses. Algunas compañías visualizan al contrato social principalmente en términos de los intereses de la compañía. Por ejemplo, FMC Corporation, una compañía manufacturera diversificada de gran tamaño, tiene firmes políticas en relación con la manera en la cual dirigirá sus contribuciones. Los criterios básicos de FMC son que las contribuciones deben ayudar a las áreas que se

encuentran alrededor de las instalaciones de la compañía o donde viven sus empleados, y que sus regalos deben mejorar el ambiente empresarial de la corporación. FMC podría ayudar a una universidad en una zona donde tiene una planta, pero no haría donaciones a universidades distantes.

Obligaciones frente al gobierno

El gobierno es una parte importante del contrato social en cada tipo de organización. Bajo el auspicio del gobierno, las compañías tienen una licencia para hacer negocios, además de derechos sobre patentes y marcas comerciales. Las iglesias frecuentemente se incorporan bajo leyes estatales y se les confiere un estatus no lucrativo. Muchas agencias cuasi-gubernamentales, como Federal Deposit Insurance Corporation, las comisiones regionales de planeación y las juntas directivas de escuelas locales, han recibido misiones especiales por parte del gobierno.

Además, se espera que las organizaciones reconozcan la necesidad de orden en lugar de anarquía y que acepten alguna intervención del gobierno en los asuntos organizacionales. Se espera que trabajen de acuerdo con los lineamientos de las organizaciones gubernamentales como Equal Employment Opportunity Commission y Office of Federal Compliance Programs (de las cuales se hablará en el capítulo 3).

Obligaciones frente a la sociedad en general

La perspectiva tradicional de la responsabilidad de las empresas ha sido que los negocios deben producir y distribuir bienes y servicios a cambio de una utilidad. Las empresas han desempeñado esta función con eficacia, dando a Estados Unidos uno de los niveles de vida más altos del mundo. Actualmente, un alto porcentaje de la población de ese país tiene razonablemente satisfechas sus necesidades básicas de alimentación, ropa, vivienda, salud y educación. Y a la mayoría de los ciudadanos se les concede algún tiempo libre. Las empresas rentables están en condiciones de pagar impuestos al gobierno y hacen donativos a instituciones caritativas. Todo esto debe ser motivo de orgullo para los propietarios y administradores de las empresas.

En una reciente encuesta realizada por McKinsey, el 84 por ciento de los ejecutivos empresariales afirmaron que las obligaciones frente a los accionistas deben estar equilibradas con las contribuciones al bienestar público.⁸⁴ Las empresas operan por consentimiento público con el propósito básico de satisfacer las necesidades de la sociedad. A medida que esas necesidades se satisfacen de una manera más plena, la sociedad pide más de todas sus instituciones, particularmente de las empresas grandes. Algunos asuntos sociales en los que las compañías privadas podrían estar implicadas incluyen la protección ambiental, así como el apoyo a la educación y al desarrollo económico en comunidades pobres.⁸⁵ Cuando la competencia es muy agresiva, como sucede entre los minoristas, las actividades de RSC hacen a la compañía más visible y pueden ayudar a las ventas y a las utilidades, pero éste no siempre es el caso, como sucede en la manufactura de los circuitos para computadora.⁸⁶

Al mismo tiempo, recuerde que para sobrevivir, los negocios deben obtener una utilidad en el largo plazo. Si dejan de obtenerla, no podrán hacer contribuciones sociales. Como ciudadanos corporativos responsables, las empresas deben seguir el espíritu de la ley y cumplirla al pie de la letra. Existe una gran diferencia entre adherirse a las leyes de igualdad en el empleo y ser un empleador que ofrece oportunidades de trabajo equitativas.

En el siglo XVI, Sir Thomas More escribió: "Si la virtud fuera redituable, el sentido común nos haría buenos y la avaricia nos haría santos".⁸⁷ La mayoría sabe que la virtud no es rentable, y por eso en ocasiones las personas deben tomar decisiones difíciles. El sentido común difícilmente nos vuelve buenos. Actualmente, en Estados Unidos el consenso es claro. Los estrategas corporativos están siguiendo una norma más alta en vez de buscar tan sólo sus propios intereses, o incluso los de los accionistas; también deben considerar los intereses de otros grupos.

Implantación de un programa de responsabilidad social corporativa

Para superar la publicidad negativa de las fechorías corporativas y para restaurar la confianza, las empresas ahora realizan auditorías de sus actividades de responsabilidad social, y no sólo auditorías financieras. Una **auditoría social** es una evaluación sistemática de las actividades de una compañía en términos de su repercusión social.

Auditoría social:

Evaluación sistemática de las actividades de una compañía en términos de su repercusión social.

Algunos de los temas que se incluyen en la auditoría se concentran en valores fundamentales como responsabilidad social, comunicación abierta, trato de los empleados, confidencialidad y liderazgo. Las empresas ahora reconocen que tienen responsabilidades frente a diversos grupos de interés distintos de los propietarios corporativos.⁸⁸

Algunos establecen incluso objetivos específicos en áreas sociales. Están tratando de medir formalmente sus contribuciones a varios elementos de la sociedad y a la sociedad como un todo. Un número creciente de compañías, así como diversas organizaciones de sectores públicos y voluntarios, están tratando de evaluar su desempeño social en forma sistemática. Actualmente existen tres tipos posibles de auditorías sociales: 1. inventario sencillo de actividades, 2. compilación de gastos socialmente relevantes y 3. determinación de la repercusión social. El inventario es, por lo regular, un buen lugar para comenzar. Consiste en una lista de las actividades con orientación social que emprende la compañía. He aquí algunos ejemplos: empleo y capacitación de grupos minoritarios, apoyo a empresas minoritarias, control de la contaminación, concesiones corporativas, participación de los ejecutivos en proyectos seleccionados por la comunidad y programas básicos de empleo. Una auditoría social ideal debe ir más allá de un simple listado e implicar la determinación de los verdaderos beneficios para la sociedad resultantes de todas las actividades empresariales con orientación social.

Se recomiendan los siguientes pasos para el establecimiento y la implantación de un programa de RSC. Primero, se debe asignar a un individuo la responsabilidad por el programa y se debe desarrollar una estructura. Este sujeto deberá, a un nivel mínimo, reportarse a la alta administración o a un miembro del consejo de administración. Segundo, se debe realizar una revisión de lo que la compañía está haciendo actualmente en relación con la RSC. Debe determinarse la diferencia entre el punto en el que la compañía está en el presente y el punto en el que quiere estar (un análisis diferencial). Tercero, hay que determinar las expectativas y las perspectivas de los accionistas. Cuarto, se debe redactar un documento de política que cubra las áreas de la RSC tales como los problemas ambientales, sociales y de la comunidad. Quinto, se debe desarrollar un conjunto de objetivos corporativos y un plan de acción para implantar las políticas. Sexto, es necesario definir una serie de metas cuantitativas y cualitativas extensivas a toda la compañía así como establecer indicadores del desempeño a lo largo de un periodo de dos a cinco años, junto con los mecanismos de medición, control y de auditoría que resulten pertinentes. Estas acciones y las estrategias se deben concentrar en el negocio básico de la organización. Séptimo, se debe comunicar a los grupos de interés y a los administradores del fondo la dirección de la RSC para la compañía. Octavo, es indispensable determinar el progreso del programa de RSC. Finalmente, hay que reportar el progreso del programa de RSC.⁹²

El programa de RSC no debe ser una actividad que se realice una sola vez, sino más bien un esfuerzo continuo para supervisar y reportar los logros de la empresa en el área de la responsabilidad social.



Denuncias en empresas multinacionales

Las compañías multinacionales se enfrentan a desafíos significativos cuando tratan de motivar las denuncias de prácticas ilegales a través de una amplia variedad de culturas. Hay un número de factores culturales que desalientan a los empleados internacionales para reportar desviaciones de comportamiento. En algunas partes de Asia oriental, los miembros de la corporación son una familia; si se visualizan como miembros de familia, es incorrecto reportarlos. En Japón, un sistema de empleo para toda la vida y un estricto sistema de antigüedad pueden desalentar a los empleados para cuestionar las decisiones administrativas, lo cual significa que los empleados deben mostrar una lealtad ilimitada a sus compañeros de trabajo. En Corea, la lealtad de un subordinado hacia un superior es incluso mayor que su lealtad hacia la compañía. En China, los intentos de introducir líneas directas de comunicación corporativa podrían recordar a los empleados los horrores de la Revolución Cultural cuando los ciudadanos fueron motivados a reportar *actividades ilegales* a las autoridades; así, se dieron casos de niños que denunciaban a sus padres, estudiantes que denunciaban a sus maestros y vecinos que acusaban a otros vecinos. En Alemania, la motivación para presentar reportes anónimos o confidenciales podría recordar la táctica de la Gestapo en la Segunda Guerra Mundial. La agresión hacia las denuncias se ha visto acentuada por las revelaciones recientes de las redes de informantes de largo alcance de la Stasi, el Ministerio para la Seguridad del Estado, en la ex Alemania Oriental.⁸⁹

La existencia de numerosos husos horarios e idiomas también evita que los empleados internacionales usen los recursos corporativos para hacer denuncias. Los números internacionales 800 y las llamadas internacionales por cobrar no funcionan o son desconocidos en muchos países. En algunas localidades, incluso el tener acceso a un teléfono resulta difícil. Guy Dehn, director de Public Concern at Work con sede en el Reino Unido, confirmó en una entrevista reciente. "Si usted se encuentra en una aldea de Indonesia del norte, ¿dónde encontrará un teléfono para llamar a la línea de alerta? ¿En un teléfono público donde habrá otros escuchando?".⁹⁰

La información tiende a fugarse a través de una red informal en Hong Kong, Taiwán y China, y el futuro del denunciante se vuelve difícil. Además de la amenaza real de perder el empleo, los denunciantes también se exponen a sanciones legales y a la pérdida de su reputación personal. En Rusia, los denunciantes se exponen a una posible persecución (legal o criminal) por parte de los administradores o propietarios de la compañía. Finalmente, en ciertas partes del mundo, ha habido reportes de que los empleados que se atreven a denunciar la corrupción han sido asesinados, en países que van desde Rusia hasta Guatemala.⁹¹

Resumen

1. Definir la ética y comprender el modelo de ética.

La ética es la disciplina que trata con lo que es bueno y lo que es malo, o lo que es correcto o incorrecto, o con los deberes y las obligaciones morales. La ética consiste principalmente en dos relaciones. El primer elemento del modelo son las fuentes de lineamientos éticos. La fuerza de la relación entre lo que un individuo o una organización consideran moral y correcto, y lo que las mentes de lineamientos disponibles sugieren que es moralmente correcto se denomina ética de tipo I. La ética de tipo II es la fuerza de la relación entre lo que uno cree y la manera en la que uno se comporta. Por lo general, una persona no se considera ética a menos de que posea ambos tipos de comportamiento ético.

2. Explicar los intentos que se han hecho para legislar la ética.

Desde finales de la década de 1980, ha habido tres intentos para legislar la ética empresarial. La Ley de Integridad para la Compra de Bienes de 1988 prohíbe dar información a terceros sobre la selección de la fuente y la licitación de contratistas o información sobre propuestas de licitación. Además, un ex empleado que haya trabajado en algún puesto relacionado con un contrato de adquisición que rebase los \$10 millones tiene prohibido recibir una remuneración como empleado o consultor de ese contratista durante un año. El segundo intento ocurrió con la promulgación de Ley Federal de Lineamientos para las Organizaciones de 1992, la cual esbozó mi programa eficaz de ética. El tercer intento para legislar la ética de las empresas fue la Ley de Contabilidad y Auditoría Corporativa, Responsabilidad y Transparencia, la cual se concentró en los abusos de información contable y financiera a la luz de los escándalos corporativos recientes.

3. Comprender la importancia del código de ética, describir la ética de los recursos humanos y explicar la capacitación en aspectos éticos.

Un código de ética establece las reglas bajo las cuales actúa una organización. La ética de los recursos humanos es la aplicación de los principios éticos a las relaciones y actividades de recursos humanos. La capacitación en cuestiones éticas no sólo es para los administradores de alto nivel; debe ser para todos los empleados, desde los niveles bajos hasta los altos.

4. Describir la profesionalización de la administración de los recursos humanos.

Varias organizaciones bien conocidas dan apoyo a la profesión. Entre las más prominentes se encuentran la Sociedad para la Administración de Recursos Humanos (SHRM), el Instituto de Certificación en Recursos Humanos (LIRCI), la Sociedad Americana para la Capacitación y el Desarrollo (ASTD) y WorldatWork (anteriormente la Asociación Americana de Compensación).

5. Describir el concepto de responsabilidad social corporativa.

La responsabilidad social corporativa es una obligación implicada, impuesta o reconocida por parte de los administradores al actuar en su capacidad oficial de servir o proteger los intereses de grupos distintos de ellos mismos. Es la manera en la que una compañía como un todo se comporta frente a la sociedad.

6. Explicar qué se entiende por análisis de los grupos de interés de una empresa y por contrato social.

La protección de la diversidad de los intereses de los participantes empresariales requiere que se respondan ciertas preguntas en relación con la manera en la que se tratará a los diversos grupos de interés. La respuesta de tales preguntas se denomina *análisis de los grupos de interés*. El contrato social es el conjunto de reglas y supuestos escritos y no escritos acerca de las interrelaciones aceptables entre los distintos elementos de la sociedad.

7. Describir cómo se implanta un programa de responsabilidad social corporativa.

Primero, se debe asignar a un individuo la responsabilidad del programa y se debe desarrollar una estructura. Segundo, se debe realizar una revisión de lo que la compañía está haciendo actualmente con respecto a la responsabilidad social corporativa. Tercero, se determinan las expectativas y perspectivas de los accionistas. Cuarto, se redacta un documento de política que cubre diversas áreas de la RSC como problemas ambientales, sociales y de la comunidad. Quinto, se debe desarrollar un conjunto de objetivos corporativos y un plan de acción para implantar las políticas. Sexto, se deben definir metas cuantitativas y cualitativas extensivas a toda la compañía, y establecer indicadores clave del desempeño. Séptimo, se debe comunicar a los grupos de interés y a los administradores del fondo la dirección de la RSC de la compañía. Octavo, se debe determinar el progreso del programa de RSC. Por último, hay que reportar el progreso del programa de RSC.

Términos clave

- Ética, 30
- Ética de tipo I, 32
- Ética de tipo II, 32
- Ética de recursos humanos, 35
- Profesión, 37
- Responsabilidad social corporativa (RSC), 39
- Grupos de interés (o participantes empresariales), 40
- Contrato social, 41
- Auditoría social, 43

Preguntas para reposo

1. Describa el modelo de ética que se presentó en su texto. Distinga entre ética de tipo I y ética de tipo II.
2. ¿Qué leyes se han promulgado en un intento por legislar la ética?
3. ¿Qué es la ética de los recursos humanos?
4. ¿Por qué es importante tener un código de ética?
5. ¿Cuáles son las áreas en las cuales los profesionales de RH pueden tener una influencia mayor sobre la ética?
6. Defina qué es una *profesión*. ¿Considera usted que el campo de la administración de los recursos humanos es una profesión? Explique su respuesta.
7. ¿Qué es la responsabilidad social corporativa?
8. ¿Qué se quiere decir con los términos *análisis de los grupos de interés y contrato social*?
9. ¿Cuáles son los pasos que deben darse para implantar un programa de responsabilidad social corporativa?

INCIDENTE DE ARH 1

Un error ético

Amber Davis se graduó recientemente de la universidad con una licenciatura en negocios. Amber era muy brillante, aun cuando sus calificaciones no reflejaban esto. Ella había disfrutado mucho la escuela, la vida social, jugar al tenis y practicar la natación, pero encontró pocas actividades académicas estimulantes. Cuando se graduó, no había encontrado un trabajo Su papá estaba muy disgustado cuando descubrió esto, y se hizo cargo de ver que Amber se pusiera a trabajar.

El papá de Amber, Allen Davis, era el vicepresidente ejecutivo de una empresa manufacturera de tamaño mediano. Una de las personas con las que se puso en contacto al buscar un trabajo para Amber fue Bill Garbo, presidente de otra empresa dentro del área. Davis compraba muchos de los suministros de su empresa a la compañía de Garbo. Después de contar a Bill cuál era su problema, éste le dijo a Allen que enviara a Amber a su oficina para entrevistarla. Amber asistió, como se lo pidió su papá, y antes de que saliera de la empresa de Bill, se sorprendió al enterarse de que ya tenía un trabajo en el departamento de contabilidad. Amber tal vez fue algo perezosa, pero no era tonta. Se dio cuenta de que Bill la había contratado porque él esperaba que esta acción condujera a negocios futuros con la compañía de su papá. Aunque el trabajo de Amber no era desafiante, estaba mejor remunerado que los demás puestos en el departamento de contabilidad.

No se necesitó mucho tiempo para que los empleados del departamento descubrieran la razón por la cual ella había sido contratada; Amber les contó. Cuando se asignaba un trabajo difícil a Amber, normalmente hacía que uno de los empleados lo realizara, esperando que Garbo estuviera complacido con esa persona si la ayudaba a resolver el problema. Ella desarrolló un patrón de comportamiento en el que siempre llegaba tarde, tomaba descansos largos a la hora de la comida y se iba a casa temprano. Cuando el gerente del departamento trataba de reprenderla por estas actividades poco ortodoxas, Amber mencionaba la estrecha relación que ella tenía con el presidente de la empresa. El gerente del departamento estaba fastidiado de esto.

Preguntas

1. Desde el punto de vista ético, ¿cómo evaluaría usted los méritos de Garbo al emplear a Amber? Discuta su respuesta.
2. Ahora que ella ya es una empleada, ¿qué curso de acción seguiría usted para tratar su comportamiento en el trabajo?

INCIDENTE DE ARH 2

“No me pueden despedir”

Norman Blankenship apareció en la puerta lateral de la oficina de la mina de Rowland de Consolidation Coal Company, cerca de Clear Creek, Virginia Occidental. Advirtió al despachador de la mina que no dijera a nadie que estaba ahí. Norman era el superintendente general de operaciones de Rowland. Había trabajado en Consolidation durante 23 años, donde empezó como operador de máquinas de minería.

Norman había escuchado que uno de sus jefes de sección, Tom Serinsky, acostumbraba dormir en el trabajo. Tom había sido contratado dos meses antes y había sido asignado a la mina de Rowland por la oficina regional de personal. Él se desempeñaba como jefe de sección y trabajaba en el turno desde la medianoche hasta las 8:00 A.M. Por su edad y su experiencia, Serinsky era la persona de mayor rango dentro de la mina y durante su turno.

Norman tomó uno de los jeeps operados por baterías que se usaban para transportar personal y suministros hacia dentro y hacia fuera de la mina, y fue al área donde Tom había sido asignado. Al llegar, vio a Tom acostado en la Camilla de emergencia. Norman detuvo su jeep a unas cuantas yardas de donde Tom estaba durmiendo y se acercó a él. "Oye, ¿estás dormido?", le preguntó Norman. Tom despertó con un respingo y dijo: "No, no estaba durmiendo".

Norman esperó hasta que Tom recuperara el sentido y aclaró: "Me di cuenta de que estabas dormido. Pero eso no viene al caso. No estabas en tu estación de trabajo. Tu sabes que no tengo otra opción más que despedirte". Después de que Tom se fue, Norman llamó al capataz de su mina y le pidió que entrara para terminar la parte restante del turno de Tom.

La mañana siguiente, Norman dijo al administrador de RH de la mina que despidiera oficialmente a Tom. Como parte del procedimiento establecido, el administrador de RH de la mina notificó al administrador regional de RH que Tom había sido despedido y le explicó las razones para ello. El administrador regional de RH pidió al administrador de RH de la mina que pusiera a Norman en la línea. El administrador regional de RH dijo: "Norm, tu sabes que Tom es el cuñado de Eustus Frederick, ¿verdad?". Frederick era un vicepresidente regional. "No, no lo sabía", replicó Norman, "pero eso no importa. Las reglas son claras. No me preocuparía incluso que fuera el hijo de Frederick".

El día siguiente, el administrador regional de recursos humanos se presentó en la mina justo cuando Norman se estaba alistando para hacer un recorrido de rutina en la mina. "Creo que sabes para que estoy aquí", dijo el administrador de RH. "Sí, estas aquí para quitarme mi autoridad", replied Norman. "No, estoy aquí para investigar", dijo el administrador regional de RH.

En el momento en el que Norman regresó a la oficina de la mina después de su recorrido, el administrador regional de RH había terminado sus entrevistas y se dirigió a Norman: "Pienso que vamos a tener que reinstalar a Tom en el trabajo. Si decidimos hacer eso, ¿podrías dejar que trabajara para ti?". "No, absolutamente no", dijo Norman. "De hecho, si él trabaja aquí, entonces yo me voy". Una semana más tarde, Norman se enteró de que Tom había ido a trabajar como jefe de sección en otra mina de carbón de Consolidation dentro de la región.

Preguntas

1. ¿Que haría usted si fuera Norman?
2. ¿Considera usted que el administrador regional de RH manejó el asunto de una manera ética? Explique su respuesta.

Notas

1. Adrienne Fox, "Be an Insider on Social Responsibility", *HR Magazine* 53 (febrero de 2008): 75-77-
2. *Ibid.*
3. *Ibid.*
4. *Ibid.*
5. *Ibid.*
6. Ann Pomeroy, "Ethical Leaders Needed", *HR Magazine* 50 (Julio de 2005): 16.
7. Jonathan Pont, "Doing the Right Thing to Instill Business Ethics", *Workforce Management* 84 (abril de 2005): 26-27.
8. "Investors Are Looking Closely at Corporate Ethics", *Corporate Board* 28 (septiembre de 2007): 28.
9. Ben W. Heineman, Jr., "Avoiding Integrity Land Mines", *Harvard Business Review* 85 (abril de 2007): 100-108.
10. Ron Schmidt, "Whatever Happened to Just Doing the Right Thing?", *Credit Union Journal* 12 (24 de marzo de 2008): 8.
11. Jurgen Brauer, "Business Ethics: Scandals and Standards", *Phi Kappa Phi Forum* 87 (invierno/primavera de 2007): 28-33.
12. Owen C. Gadeken, "Ethics in Program Management", *Defense &AT-L* 34 julio/agosto de 2005): 32-35.
13. Brauer, "Business Ethics: Scandals and Standards".
14. Kenneth D. Lewis, "The Responsibility of the CEO: Providing Ethical and Moral Leadership", *Vital Speeches of the Day* 69 (15 de octubre de 2002): 6-9.
15. Sharon Allen, "Not the Usual Suspects", *Vital Speeches of the Day* 73 (agosto de 2007): 366-370.
16. David Gebler, "Creating an Ethical Culture", *Strategic Finance* 87 (mayo de 2006): 29-34.
17. T. L. Stanley, "Ethics in Action", *Supervision* 69 (abril de 2008): 14-16."
18. Kenneth D. Lewis, "The Responsibility of the CEO: Providing Ethical and Moral Leadership", *Vital Speeches of the Day* 69 (15 de octubre de 2002): 6-9.
19. David P. Schmidt, "Ethics: The Bottom Line", *Massachusetts Banker* (4to. trimestre de 2007): 34-35.
20. Aiynda Wheat, "Keeping an Eye on Corporate America", *Fortune* 146 (25 de noviembre de 2002): 44-46.
21. Paul Fiorelli, "Beyond Compliance?", *Journal of Health Care Compliance* 9 julio/agosto de 2007): 21-b7l.
22. Paul Fiorelli y Ann Marie Tracey, "Why Comply? Organizational Guidelines Offer a Safer Harbor in the Storm", *Journal of Corporation haw* 32 (primavera de 2007): 467-490.
23. Alec Wilkinson, "The Enron Example", *New Yorker SI* (4 de Julio de 2005): 30-31.
24. "How HR Can Facilitate Ethics", *HR Focus* 82 (abril de 2005): 1-14.
25. Cathleen Flahardy, "SOX Gives DOL Power to Reinstate Whistleblowers", *Corporate Legal Times* 15 (agosto de 2005): 24-26.
26. Kathryn Tyler, "Do the Right Thing", *HR Magazine* 50 (febrero de 2005): 99-102.
27. Howard Stock, "Ethics Trump Rules, Levitt Says", *Investor Relations Business* (7 de abril de 2003): 1.
28. Steve Hunter, "Ethics the Framework for Success", *Strategic Finance* 89 (abril de 2008): 51-53.
29. Curtis C. Verschoor, "Ethical Culture More Important Than Ever", *Strategic Finance* 89 (agosto de 2007): 11-21.
30. David Childers y Norman Marks, "Ethics as a Strategy", *Internal Auditor* 62 (octubre de 2005): 34-38.
31. Gabriel Romero, "Build an Ethical Culture", *Sales & Service Excellence* 8 (enero de 2008): 15.

32. Childers y Marks, "Ethics as a Strategy".
33. Frank C. Bucaro, "If Good Ethics Is Good Business, What's the Problem?" *Supervision* 68 (junio de 2007): 6-7.
34. Peter R. Kensicki, "Create Your Own Ethical Statement", *National Underwriter* 106 (21 de octubre de 2002): 33-34.
35. Alyson Pitman Giles, "Fostering Ethics", *Modern Healthcare* 37 (19 de marzo de 2007): 28.
36. SIIRM Code of Ethical and Professional Standards in Human Resource Management, <http://www.shrm.org/ethics/code-of-ethics.asp>, 8 de septiembre de 2003. Consultado el 3 de octubre de 2008.
37. "Unethical Workplace Conduct Continues, Despite Standards, Surveys Say", *HR Focus* 84 (enero de 2006): 8-9.
38. Cynthia Waller Vallario, "Is Your Ethics Program Working?", *Financial Executive* 23 (27 de mayo de 2007): 26-28.
39. Debbie Phillips-Donaldson, "Corporate Ethics Rule", *Quality Progress* 36 (abril de 2003): 6.
40. Samuel Greengard, "Golden Values", *Workforce Management* 84 (marzo de 2005): 52-53.
41. *Ibid.*
42. *Ibid.*
43. *Ibid.*
44. Susan Meisinger, "Trust in the Top", *HR Magazine* 47 (octubre de 2002): 8.
45. Ann Pomeroy, "The Ethics Squeeze", *HR Magazine* 51 (marzo de 2006): 48-55.
46. Curtis C. Verschoor, "How Good Is Your Ethics and Compliance Program?", *Strategic Finance* 88 (abril de 2007): 19-20.
47. "Are Enough of Your Employees Getting Ethics Training?", *Broker Magazine* 10 (abril de 2008): 7.
48. "Tailor Ethics Training to Employee Levels for Best Results", *HR Focus* 84 (marzo de 2007): 9.
49. "Ethics Training for Supervisors: Will It Protect Employers?", *HR Focus* 84 (enero de 2007): 2.
50. Michelle Burke, "Ethics Training: New Needs, New Times", *Chief Learning Officer* 6 (julio de 2007): 30-33.
51. Jean Thilmany, "Supporting Ethical Employees", *HR Magazine* 52 (septiembre de 2007): 105-112.
52. *Ibid.*
53. Ron Miller, "It's a Small World After AH", *EContent* 31 (enero/febrero de 2008): 26-31.
54. Kellye Whitney, "Ernst & Young Ethics Training: Part of the Company Fabric", *Chief Learning Officer* 6 (julio de 2007): 32.
55. About The Society For Human Resource Management, <http://www.shrm.org/about>, 13 de julio de 2008. Consultado el 3 de octubre de 2008.
56. SPIRM Staffing Management Focus Area, <http://www.shrm.org/ema>, 13 de julio de 2008. Consultado el 3 de octubre de 2008.
57. HR Certification Institute, <http://www.hi-ci.org>, 8 de septiembre de 2006. Consultado el 3 de octubre de 2008.
58. HR Certification Institute Overview, <http://www.hrci.org/certification/ov>, 13 de julio de 2008. Consultado el 3 de octubre de 2008.
59. American Society for Training & Development, <http://www.astd.org/ASTD/aboutus>, 13 de julio de 2008. Consultado el 3 de octubre de 2008.
60. Certified Professional in Learning and Performance (CPLP), <http://www.astd.org/content/ASTDcertification>, 13 de julio de 2008. Consultado el 3 de octubre de 2008.
61. About WorldatWork, The Total Rewards Association, <http://www.worldatwork.org/waw/aboutus/htnl/aboutushome.jsp>, 13 de julio de 2008. Consultado el 3 de octubre de 2008.
62. *Ibid.*
63. Global 100 Most Sustainable Corporations in the World, <http://www.global100.org/2008/index.asp>. Consultado el 3 de octubre de 2008.
64. Pratima Bansal, Cara Maurer y Natalie Slawinski, "Beyond Good Intentions: Strategies for Managing Your RSC Performance", *Ivey Business Journal* 72 (enero/ febrero de 2008): 1-8.
65. Laura Demars, "Beyond the Bottom Line", *CFO* 21 (septiembre de 2005): 17.
66. "News and Trends", *Nation s Restaurant News* 42 (18 de febrero de 2008): 32.
67. Simon Zadek, "Responsibility Isn't a Blame Game", *Fortune (Europe)* 152 (3 de octubre de 2005): 70-73.
68. 100 Best Corporate Citizens for 2004, http://www.bu.smesethics.com/chartl_00_best_corporate_citizens_for_2004.htm, 31 de octubre de 2005.
69. Ida E. Berger, Peggy Cunningham y Minette E. Drumwright, "Mainstreaming Corporate Social Responsibility: Developing Markets for Virtue", *California Management Review* (verano de 2007): 132-157.
70. Sandra Kennedy "Environment, Responsibility and Retail", *Retailing Today* 46 (23 de abril de 2007): 9.
71. "McDonald's Continues Package Reduction", *Official Board Markets* 83 (29 de diciembre de 2007): 13.
72. John S. McClenahan, "Devising Strategies", *Industry Week* 254 (mayo de 2005): 58-59.
73. "Social Responsibility: An Ongoing Alisision for a Good Corporate Citizen", *Nation s Restaurant Neivs* (11 de abril de 2005): 60-66.
74. John S. McClenahan, "Defining Social Responsibility", *Industry Week* 254 (marzo de 2005): 64-65.
75. "Bayer Corporation: Sustaining a Future", *Chemical Week* 169 (20 de junio dc 2007): 1-G6.
76. *Ibid.*
77. *Ibid.*
78. *Ibid.*
79. *Ibid.*
80. *Ibid.*
81. Telis Demos, "Managing Beyond the Bottom Line", *Fortune (Europe)* 152 (3 de octubre de 2005): 68-70.
82. Mike Hofman, "The Best Cause of AH", *Inc.* 30 (junio de 2008): 23-24.
83. Paula L. Green, "A Question of Principles", *Global Finance* 21 (abril de 2007): 16-19.
84. Susan Meisinger, "HR's Role in Social Responsibility and Sustainability", *HR Magazine* 52 (diciembre de 2007): 8.
85. Curtis C. Verschoor, "Good Corporate Citizenship Is a Fundamental Business Practice", *Strategic Finance* 87 (marzo de 2006): 21-22.
86. "When Does Philanthropy Pay?" *HR Magazine* 53 (mayo de 2008): 12.
87. Quoted in Robert Bolt, *A Man for All Seasons* (Nueva York: Random House, 1962).
88. John Peloza, "Using Corporate Social Responsibility as Insurance for Financial Performance", *California Management Review* 48 (invierno de 2006): 52-72.
89. Andreas King, "How to Get Started in Corporate Social Responsibility", *Financial Management* (octubre de 2002): 5.
90. Lori Tansey Martin y Amber Crowell, "Whistleblowing: A Global Perspective (Parti)", *Ethikos* 15 (1 de mayo de 2002): 6.
91. *Ibid.*
92. *Ibid.*